

இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் பாராளுமன்றம்

நஞ்சுகள், அபின் மற்றும் அபாயகரமான
அவுடதங்கள் (திருத்தம்)

(218 ஆம் அத்தியாயமான) நஞ்சுகள், அபின் மற்றும் அபாயகரமான
அவுதங்கள் கட்டளைச் சட்டத்தைத் திருத்துவதற்கானதொரு சட்டமூலம்

நீதி மற்றும் தேசிய ஒருமைப்பாடு அமைச்சர் அவர்களால்
2025 திசெம்பர் மாதம் 18 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்டது

(2025 நவெம்பர் மாதம் 20 ஆம் திகதியன்று வர்த்தமானியில்
வெளியிடப்பட்டது)

பாராளுமன்றத்தால் அச்சிடப் பணிக்கப்பட்டது

[45 ஆம் சட்டமூலம்]

இலங்கை அரசாங்க அச்சுத் திணைக்களத்தில் பதிப்பிக்கப்பெற்றது
கொழும்பு 5, அரசாங்க வெளியீட்டலுவலகத்தில் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

விலை : ரூபா 28.80

தபாற் செலவு : ரூபா 150.00

சட்டப்பயன் பற்றிய கூற்று

வாசகம் 2 : இவ்வாசகம், (இதனத்துப்பின்னர் “முதன்மைச் சட்டவாக்கம்” எனக் குறிப்பிடு செய்யப்படும்) (218 ஆம் அத்தியாயமான) நஞ்சுகள், அபின் மற்றும் அபாயகரமான அலுபதங்கள் கட்டளைச்சட்டத்தில் 54அஅ என்னும் புதிய பிரிவை உட்புகுத்துகின்றது என்பதுடன் இப்பிரிவின் சட்டப்பயன், எவரேனுமானினால் அவர் இலங்கைப் பிரசையொருவராகவிருந்தாலுஞ்சரி அல்லது இல்லையாயினுஞ்சரி ஆழ்கடலில் அபாயகரமான அலுபதங்களை உற்பத்தி செய்தல், உடைமையில் வைத்திருத்தல் அல்லது வியாபாரம் செய்தல் என்பவற்றைத் தடைசெய்வதற்கான புதிய ஏற்பாடுகளைச் செய்வதுமாகும்.

வாசகம் 3 : இவ்வாசகம், முதன்மைச் சட்டவாக்கத்தின் 54ஆ என்னும் பிரிவைத் திருத்து கின்றது என்பதுடன் வாசகம் 2 இனால் ஆக்கப்பட்ட புதிய பிரிவின் உட்புகுத்துதலுக்கு விளைவாந் தன்மையினதுமாகும்.

வாசகம் 4 : இவ்வாசகம், முதன்மைச் சட்டவாக்கத்தின் 78 ஆம் பிரிவைத் திருத்துகின்றது என்பதுடன் வாசகம் 2 இனால் ஆக்கப்பட்ட புதிய பிரிவின் உட்புகுத்துதலுக்கு விளைவாந்தன்மையினதுமாகும்.

வாசகம் 5 : இவ்வாசகம், முதன்மைச் சட்டவாக்கத்தின் 83 ஆம் பிரிவைத் திருத்துகின்றது என்பதுடன் வாசகம் 2 இனால் ஆக்கப்பட்ட புதிய பிரிவின் உட்புகுத்துதலுக்கு விளைவாந்தன்மையினதுமாகும்.

வாசகம் 6 : இவ்வாசகம், முதன்மைச் சட்டவாக்கத்தின் 84 ஆம் பிரிவைத் திருத்துகின்றது என்பதுடன் வாசகம் 2 இனால் ஆக்கப்பட்ட புதிய பிரிவின் உட்புகுத்துதலுக்கு விளைவாந்தன்மையினதுமாகும்.

வாசகம் 7 : இவ்வாசகம், முதன்மைச் சட்டவாக்கத்தின் 85 ஆம் பிரிவைத் திருத்துகின்றது என்பதுடன் வாசகம் 2 இனால் ஆக்கப்பட்ட புதிய உட்பிரிவின் உட்புகுத்துதலுக்கு விளைவாந்தன்மையினதுமாகும்.

வாசகம் 8 : இவ்வாசகம், முதன்மைச் சட்டவாக்கத்தின் 86 ஆம் பிரிவைத் திருத்துகின்றது என்பதுடன் வாசகம் 2 இனால் ஆக்கப்பட்ட புதிய உட்பிரிவின் உட்புகுத்துதலுக்கு விளைவாந்தன்மையினதுமாகும்.

வாசகம் 9 : இவ்வாசகம், முதன்மைச் சட்டவாக்கத்தின் 87 ஆம் பிரிவைத் திருத்துகின்றது என்பதுடன் வாசகம் 2 இனால் ஆக்கப்பட்ட புதிய உட்பிரிவின் உட்புகுத்துதலுக்கு விளைவாந்தன்மையினதுமாகும்.

**நஞ்சுகள், அபின் மற்றும் அபாயகரமான
அவுடதங்கள் (திருத்தம்)**

ச.வ. - ஓ 39/2024

**(218 ஆம் அத்தியாயமான) நஞ்சுகள், அபின் மற்றும்
அபாயகரமான அவுடதங்கள் கட்டளைச்சட்டத்தைத்
திருத்துவதற்கானதொரு சட்டம்**

இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் பாராளு
மன்றத்தினால் பின்வருமாறு சட்டமாக்கப்படுவதாகு:-

1. இச்சட்டம் 2025 ஆம் ஆண்டின் ஆம் இலக்க, நஞ்சுகள், சுருக்கப் பெயர்
அபின் மற்றும் அபாயகரமான அவுடதங்கள் (திருத்தச்) சட்டம்
5 என எடுத்துக்காட்டப்படலாம்.

2. (இதனகத்துப்பின்னர் “முதன்மைச் சட்டவாக்கம்” 218 ஆம்
எனக் குறிப்பீடு செய்யப்படும்) (218 ஆம் அத்தியாயமான) அத்தியாயத்தின்
நஞ்சுகள், அபின் மற்றும் அபாயகரமான அவுடதங்கள் 54அஅ என்னும்
கட்டளைச்சட்டத்தின் 54அ என்னும் பிரிவை உடனடுத்துப் புதிய பிரிவை
10 பின்வரும் புதிய பிரிவு இத்தால் உட்புகுத்தப்படுவதுடன் அக்
கட்டளைச்சட்டத்தின் 54அஅ என்னும் பிரிவாகப் பயன்வலுப்
பெறுதலும் வேண்டும்:-

“ஆழ்கடலில் 54அஅ.(1) இலங்கைப் பிரசையொருவராயினும்
அபாயகரமான சரி அல்லது இல்லையாயினுஞ்சரி,-
அவுடதங்கள்
உற்பத்திசெய்தல்,
15 உடைமையில் (அ) இலங்கையில் அல்லது இலங்கை
வைத்திருத்தல் தவிர்ந்த அரசொன்றில் பதிவு செய்
அல்லது யப்பட்ட கப்பலொன்றிலிருந்து
வியாபாரஞ் கொண்டு அல்லது அரசற்ற கப்ப
செய்வதற் லொன்றிலிருந்து கொண்டு ஆழ்
கெதிரான தடை. கடலில்; அத்துடன்

(ஆ) இவ்வத்தியாயத்தின் ஏற்பாடுகளினால்
அல்லது பணிப்பாளரின் உரிம
மொன்றினால் அனுமதிக்கப்பட்டவாறு
தவிர அல்லது அத்தகைய ஏற்பாடு
25 களுக்கு இணங்கவன்றி அல்லது
அத்தகைய உரிமத்திற்கு இணங்கவன்றி
வேறு வகையில்,

மூன்றாம் அட்டவணையின் III ஆம்
பாகத்தில் தரப்பட்டுள்ள ஏதேனும்

**நஞ்சுகள், அபின் மற்றும் அபாயகரமான
அவுடதங்கள் (திருத்தம்)**

அபாயகரமான அவுடதத்தை சொல்லப்பட்ட
அட்டவணையின் III ஆம் பாகத்தின் II ஆம்
நிரலில் தரப்பட்டுள்ள தொகைக்கு கூடுதலாக
உற்பத்தி செய்கின்ற, உடைமையில்
வைத்திருக்கின்ற, அல்லது வியாபாரம்
செய்கின்ற ஆளெவரும் தவறொன்றுக்கு
குற்றவாளியாதல் வேண்டுமென்பதுடன்,
மேல் நீதிமன்றத்தினால் குற்றத்தீர்ப்பளிக்கப்
படுவதன் மேல், சொல்லப்பட்ட அட்ட
வணையின் III ஆம் பாகத்தின் III ஆம்
நிரலிலுள்ள நேரொத்த பதிவில் தரப்பட்டுள்ள
தண்டனைக்கு ஆளாதலும் வேண்டும்.

(2) ஓராம் உட்பிரிவில் குறிப்பீடு செய்யப்
பட்டுள்ள தவறொன்றின் புரிகையில்
ஈடுபடும் ஏதேனும் அரசற்ற கப்பல் பறிமுதல்
செய்வதற்கு ஆளாதல் வேண்டுமென்பதுடன்
79 ஆம் பிரிவின் ஏற்பாடுகள் அத்தகைய
கப்பல் தொடர்பில் ஏற்ற மாற்றங்களுடன்
ஏற்புடையதாலும் வேண்டும்.

(3) இப்பிரிவின் நோக்கங்களுக்காக-

“ஆழ்கடல்” என்பது, கடல் சட்டம்
மீதான ஐக்கிய நாடுகள்
சமவாயத்தின் கீழ் (UNCLOS)
அதற்கு குறித்தளிக்கப்பட்டுள்ள
அதே பொருளைக் கொண்டிருத்தல்
வேண்டும்;

“உற்பத்தி செய்தல்” என்பது, 54அ
என்னும் பிரிவின் (3) ஆம் உட்
பிரிவிலுள்ளவாறான அதே
பொருளைக் கொண்டிருத்தல்
வேண்டும்;

“நாடற்ற கப்பல்” என்பது, ஏதேனும்
அரசின் சட்டங்களின் கீழ் பதிவு
செய்யப்படாத அல்லது கொடி
யொன்றைக் கொண்டிராத ஏதேனும்
கலம் எனப் பொருள்படும்;

நஞ்சுகள், அபின் மற்றும் அபாயகரமான
அவுடதங்கள் (திருத்தம்)

3

“வியாபாரம் செய்தல்” என்பது,
54அ என்னும் பிரிவின் (3) ஆம்
உட்பிரிவிலுள்ளவாறான அதே
பொருளைக் கொண்டிருத்தல்
வேண்டும். ”.

5

3. முதன்மைச் சட்டவாக்கத்தின் 54ஆ என்னும் பிரிவு, முதன்மைச்
“54அ என்பதன்கீழ்,” என்னும் சொற்களுக்கும் எண்களுக்கும் சட்டவாக்கத்தின்
பதிலாக, “பிரிவுகள் 54அ மற்றும் 54அஅ என்பவற்றின்கீழ்,” 54ஆ என்னும்
என்னும் சொற்களையும் எண்களையும் இடுவதன் மூலம் பிரிவைத்
திருத்துதல்

10 இத்தாற் திருத்தப்படுகின்றது.

4. முதன்மைச் சட்டவாக்கத்தின் 78 ஆம் பிரிவு, அப்பிரிவின் முதன்மைச்
(5) ஆம் உட்பிரிவில், “பிரிவு 54அ என்பதன் கீழான சட்டவாக்கத்தின்
தவறொன்றுக்கு குற்றவாளியாகவுள்ள ஆளொருவர் தவிர,” 78 ஆம் பிரிவைத்
என்னும் சொற்களுக்கும் எண்களுக்கும் பதிலாக, “பிரிவுகள்
15 54அ மற்றும் 54அஅ என்பவற்றின் கீழான தவறொன்றுக்குக்
குற்றவாளியாகவுள்ள ஆளொருவர் தவிர,” என்னும்
சொற்களையும் எண்களையும் இடுவதன் மூலம் இத்தாற்
திருத்தப்படுகின்றது.

5. முதன்மைச் சட்டவாக்கத்தின் 83 ஆம் பிரிவு இத்தாற்
20 பின்வருமாறு திருத்தப்படுகின்றது:-

முதன்மைச்
சட்டவாக்கத்தின்
83 ஆம் பிரிவைத்
திருத்துதல்

(1)அப்பிரிவின் (1) ஆம் உட்பிரிவில், “54அ
மற்றும் 54ஆ என்னும் பிரிவுகளின் கீழான”
என்னும் சொற்களுக்கும் எண்களுக்கும்
பதிலாக, “54அ, 54அஅ மற்றும் 54ஆ என்னும்
25 பிரிவுகளின் கீழான” என்னும் சொற்களையும்
எண்களையும் இடுவதன் மூலமும்;

(2)அப்பிரிவின் (2) ஆம் உட்பிரிவில், “பிரிவு
54அ வின் (1) ஆம் உட்பிரிவின் கீழான
அல்லது பிரிவு 54ஆ வின் கீழான”
30 என்னும் சொற்களுக்கும் எண்களுக்கும்
பதிலாக, “பிரிவு 54அ வின் (1) ஆம்
உட்பிரிவின் கீழ், பிரிவு 54அஅ வின் (1)
ஆம் உட்பிரிவின் கீழான அல்லது பிரிவு
54ஆ வின் கீழான” என்னும் சொற்களையும்
35 எண்களையும் இடுவதன் மூலமும்; அத்துடன்

**நஞ்சுகள், அபின் மற்றும் அபாயகரமான
அவுடதங்கள் (திருத்தம்)**

- (3) அப்பிரிவுக்கான ஓரக்குறிப்பில் “54அ மற்றும் 54ஆ என்னும் பிரிவுகளின்” என்னும் சொற்களுக்கும் எண்களுக்கும் பதிலாக, “54அ, 54அஅ மற்றும் 54ஆ என்னும் பிரிவுகளின்” என்னும் சொற்களையும் எண்களையும் இடுவதன் மூலமும்.

6. முதன்மைச் சட்டவாக்கத்தின் 84 ஆம் பிரிவு, “பிரிவு 54அ வின் (1) ஆம் பிரிவினதும் 54ஆ என்னும் பிரிவினதும்” என்னும் சொற்களுக்கும் எண்களுக்கும் பதிலாக, “பிரிவு 54அ வின் (1) ஆம் உட்பிரிவினதும், பிரிவு 54அஅ வின் (1) ஆம் உட்பிரிவினதும் 54ஆ என்னும் பிரிவினதும்” என்னும் சொற்களையும் எண்களையும் இடுவதன் மூலம் இத்தாற் திருத்தப்படுகின்றது.

முதன்மைச்
சட்டவாக்கத்தின்
84 ஆம் பிரிவைத்
திருத்துதல்

7. முதன்மைச் சட்டவாக்கத்தின் 85 ஆம் பிரிவு, “54அ என்னும் பிரிவின் (1) ஆம் உட்பிரிவின் மற்றும் 54ஆ என்னும் பிரிவின்” என்னும் சொற்களுக்கும் எண்களுக்கும் பதிலாக, “54அ என்னும் பிரிவின் (1) ஆம் உட்பிரிவின், 54அஅ என்னும் பிரிவின் (1) ஆம் உட்பிரிவின் மற்றும் 54ஆ என்னும் பிரிவின்” என்னும் சொற்களையும் எண்களையும் இடுவதன் மூலம் இத்தாற் திருத்தப்படுகின்றது.

முதன்மைச்
சட்டவாக்கத்தின்
85 ஆம் பிரிவைத்
திருத்துதல்

8. முதன்மைச் சட்டவாக்கத்தின் 86 ஆம் பிரிவு, இத்தாற் பின்வருமாறு திருத்தப்படுகின்றது:-

முதன்மைச்
சட்டவாக்கத்தின்
86 ஆம் பிரிவைத்
திருத்துதல்

- (1) அப்பிரிவின் (1) ஆம் உட்பிரிவின், “54 ஆம் பிரிவின் கீழ் அல்லது 54அ என்னும் பிரிவின் (1) ஆம் உட்பிரிவின் (ஆ), (இ) அல்லது (ஈ) என்னும் பந்திகளின் கீழ்” என்னும் சொற்களுக்கும் எண்களுக்கும் பதிலாக, “54 ஆம் பிரிவின் கீழ், 54அ என்னும் பிரிவின் (1) ஆம் உட்பிரிவின் (ஆ), (இ) அல்லது (ஈ) என்னும் பந்திகளின் கீழ் அல்லது 54அஅ என்னும் பிரிவின் (1) ஆம் உட்பிரிவின் கீழ்” என்னும் சொற்களையும் எண்களையும் இடுவதன் மூலமும்; அத்துடன்
- (2) அப்பிரிவின் (3) ஆம் உட்பிரிவின், “பிரிவு 54 அல்லது பிரிவு 54அ என்பதன் உட்பிரிவு (1)” என்னும் சொற்களுக்கும் எண்களுக்கும் பதிலாக, “54 ஆம் பிரிவு, 54அ என்னும்

பிரிவின் (1) ஆம் உட்பிரிவு அல்லது 54அஅ
என்னும் பிரிவின் (1) ஆம் உட்பிரிவு” என்னும்
சொற்களையும் எண்களையும் இடுவதன்
மூலமும்.

- 5 9. முதன்மைச் சட்டவாக்கத்தின் 87 ஆம் பிரிவு, “பிரிவு 52, பிரிவு 54 மற்றும் பிரிவு 54அ என்பதன் உட்பிரிவு (1) ஆகியவற்றின்கீழ்” என்னும் சொற்களுக்கும் எண்களுக்கும் பதிலாக, “பிரிவு 52, பிரிவு 54, பிரிவு 54அ வின் (1) ஆம் உட்பிரிவின் (ஆ), (இ) மற்றும் (ஈ) என்னும் பந்திகள்,
10 பிரிவு 54அஅ வின் (1) ஆம் உட்பிரிவு மற்றும் 54ஆ பிரிவு ஆகியவற்றின்கீழ்” என்னும் சொற்களையும் எண்களையும் இடுவதன் மூலம் இத்தாற் திருத்தப்படுகின்றது.
10. இச்சட்டத்தின் சிங்கள, தமிழ் உரைகளுக்கிடையே ஏதேனும் ஒவ்வாமை ஏற்படும் விடயத்தில் சிங்கள உரையே ஏற்படும் பட்சத்தில்
15 மேலோங்கி நின்றல் வேண்டும். சிங்கள உரை மேலோங்கி நின்றல்

